



COPIA

Città di Squillace

-Provincia di Catanzaro-

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 125	Reg. Delibere	Associazione Ama Calabria – Ente no profit – Determinazioni
Del 14/12/2022		

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE

Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PARE DI CUI ALL'ART.49
DEL D.GLS.VO N.267 DEL 18/8/2000

settore

FINANZIARIO

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE FINANZIARIO

Si esprime parere favorevole in
ordine della regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno **2022** Addì **14** Del mese di **Dicembre**

Alle ore **10,30** Nella sala delle adunanze del suddetto
Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta
Comunale, nelle persone seguenti:

N°	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	MUCCARI	Pasquale	Sindaco	SI*
2	CARABETTA	Stefano	Vicesindaco	NO
3	TALOTTA	Rosetta	Assessore	SI*
4	CACCIA	Franco	Assessore	SI*
5	TROMBETTA	Mariella	Assessore	SI*

Assiste il segretario comunale Avv. Giuseppina Ferrucci

Il Sindaco – Presidente, constatato il numero degli intervenuti,
dichiara valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i
presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato

*Presente fisicamente

** Presente in audioconferenza

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE

- il Comune è l'ente autonomo rappresentativo degli interessi generali della collettività locale ed è tenuto pertanto a sostenere e a valorizzare le iniziative che, in ogni settore vengono promosse a favore della comunità cittadina;
- l'Amministrazione Comunale di Squillace è impegnata nella realizzazione di una serie di interventi e servizi a favore delle realtà associative, nel cui ambito, un posto di primo piano hanno sicuramente le associazioni di volontariato che operano nel territorio nel settore sociale e socio-sanitario;

- **CONSIDERATO CHE:**

- il Comune di Squillace riconosce il valore politico, economico, culturale, di solidarietà e di promozione sociale di tutte le organizzazioni associative operanti sul territorio comunale e promuove il pluralismo associativo quale espressione e fattore di libertà, solidarietà, di progresso civile ed economico;
- la legge regionale n. 23/2003 **Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria** all'art1 –comma 6 prevede che “ *La Regione e gli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli Organismi non lucrativi di utilità sociale, degli Organismi della cooperazione, delle Associazioni e degli Enti di promozione sociale, delle Fondazioni e degli Enti di patronato, delle Organizzazioni di volontariato, degli Enti riconosciuti, delle Confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore della programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.*

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 37 in data 25.09.2019;

DATO ATTO:

che tra le attività svolte dall'Associazione Ama Calabria, rientra anche la seguente attività:

Banco alimentare con prelievo e distribuzione secondo criteri prestabiliti;

che in particolare, tale attività necessita di essere implementata, poiché a causa della grave crisi economica registratasi nel nostro territorio, ma anche in ambiti più ampi, è aumentato considerevolmente il numero delle famiglie a cui è rivolta l'attività di Banco alimentare, posta in essere dall'Associazione Ama Calabria;

che, in particolare, tale considerazione risulta avvalorata e giustificata dalla ampia e esaustiva rendicontazione delle spese sostenuta dalla predetta Associazione per lo svolgimento dell'attività di cui si discute e depositata agli atti dell'Ente;

- **TENUTO CONTO CHE:**

- l'associazione Ama Calabria ente no-profit, CF 02681090797, è iscritta al registro Regionale del Volontariato in forza di Decreto del 17/06/2011 e all'Albo Provinciale n.15 prot. SIAR n. 222117 ;

ATTESO CHE:

- «- la Legge 11 agosto 1991, n. 266 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti pubblici;
- la L.R. luglio 2012, n. 33, con la quale la Regione Calabria, collocando il ruolo del volontariato nel nuovo sistema integrato dei servizi, riconosce, in coerenza con le finalità espresse dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 (legge-quadro sul volontariato), il valore sociale e la funzione del volontariato come espressione di impegno civile, sussidiarietà e pluralismo e come manifestazione del principio di solidarietà sociale di cui all'articolo 2 della Costituzione;
- in particolare, l'art. 5 della legge prevede l'istituzione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato. L'iscrizione nel registro é condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici, nonché per stipulare le convenzioni di cui all'articolo 8 e per beneficiare delle agevolazioni fiscali e del trattamento tributario di cui alla legge 266/1991.
- lo Statuto dell'Ente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 09.10.2004 e ss.mm.ii. in particolare, all'art. 4, comma 9, dispone che il Comune favorisce con appositi interventi e contributi le associazioni che operano nei settori dei servizi sociali, dell'assistenza, del turismo, della cultura, dello sport, delle attività ricreative e del tempo libero e gli organi locali di informazione, con le modalità e nei limiti stabiliti dal regolamento;

VISTO INOLTRE l'art. 118, comma 4, della Costituzione della Repubblica Italiana, come modificato dall'art. 4 della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n.3, secondo cui “ Stato, Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”.

Preso atto che nella vicenda, oggetto della presente deliberazione, il principio di sussidiarietà viene in rilievo nella sua dimensione orizzontale, ossia come sussidiarietà tra istituzioni pubbliche e società civile. Secondo il principio di sussidiarietà orizzontale, l'esercizio delle funzioni pubbliche, ossia delle attività strumentali al perseguimento di valori di pubblico interesse, non deve essere riservato soltanto alle istituzioni pubbliche, ma può essere affidato anche in capo agli individui ed alle formazioni sociali che compongono la società civile

RITENUTO pertanto opportuno, sulla base delle considerazioni svolte, prevedere l'erogazione di un contributo a favore dell'Associazione Ama Calabria, di Euro 1.000,00 al fine di incentivare l'attività di Banco alimentare e renderlo adeguato alle nuove esigenze, nel frattempo sopravvenute;

Ciò premesso e considerato:

VISTI i pareri favorevoli degli uffici di riferimento, in atti, ai sensi dell'art. 49, c. 1, del D.Lgs. 267/2000;

Con il voto favorevole dei presenti

D E L I B E R A

Per tutto quanto evidenziato in narrativa e che qui deve intendersi integralmente richiamato e confermato:

- 1 . Di concedere all'Associazione Ama Calabria ente no-profit, un contributo di Euro 1.000,00, necessario per sostenere e rendere adeguato alle esigenze sopravvenute medio-tempore, l'attività di Banco Alimentare, svolta dalla predetta Associazione;
2. Di demandare al Responsabile del Settore Affari Generali l'assunzione dei successivi e necessari provvedimenti gestionali relativi alla presente deliberazione;

Con successiva ed identica votazione

D E L I B E R A

3. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Dlgs 267/2000;

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO Dott. Pasquale Muccari)

F.TO (avv. Giuseppina Ferrucci)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio on line, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è stata pubblicata il

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (avv. Giuseppina Ferrucci)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.lgs n. 267/2000, il giorno

- ☐ Poichè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°).
- ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°).

Data

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Giuseppina Ferrucci



E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Segretario comunale
Avv. Giuseppina Ferrucci

